

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für railhq.io von riesolution – Dr. Christian Benjamin Ries
Version 1, März 2025

1. Vertragsgegenstand

1.1 Der Anbieter, railhq.io (im Folgenden "Anbieter"), stellt dem Kunden eine Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform, auch SaaS-Dienst genannt, zur Verfügung, mit der Modelleisenbahnsteuerungen durchgeführt werden können. Der Dienst umfasst eine Softwarelösung, die es ermöglicht, Modelleisenbahnen durch den SaaS-Dienst zu steuern.

1.2 Es wird zudem eine Softwarekomponente namens „railhq.io - Gateway“ bereitgestellt, die auf der Seite des Kunden installiert werden muss. Diese Software dient der Bereitstellung der Modelleisenbahndaten an den SaaS-Dienst des Anbieters. Es ist zu beachten, dass nicht jede Modelleisenbahnhardware unterstützt wird. Eine Liste der aktuell unterstützten Modelleisenbahnhardware wird auf der Webseite des Anbieters beim Download der Gateway-Software bereitgestellt.

2. Nutzung des Dienstes

2.1 Der Kunde hat nach erfolgreicher Registrierung die Möglichkeit, den SaaS-Dienst kostenlos zu nutzen. Es stehen verschiedene Preismodelle (auch „Servicelevel“ genannt) zur Verfügung, wobei jedes Servicelevel unterschiedliche Funktionen und Leistungsmerkmale umfasst. Nach der Buchung und Bezahlung des entsprechenden Preismodells erhält der Kunde Zugriff auf den Dienst gemäß dem gewählten Servicelevel. Die Nutzung des Dienstes erfolgt unter Berücksichtigung der Bedingungen dieser AGB sowie der jeweiligen Leistungsbeschreibung.

2.2 Die Software darf nur in der vom Anbieter vorgesehenen Weise genutzt werden. Eine missbräuchliche Nutzung, wie das Umgehen von Sicherheitseinrichtungen oder das unbefugte Modifizieren der Software, ist verboten.

3. Vertragslaufzeit und Kündigung

3.1 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Mindestvertragslaufzeit sowie die Kündigungsfrist ergeben sich aus dem gewählten Preismodell des Kunden.

3.2 Der Kunde kann den Vertrag jederzeit unter Einhaltung der Kündigungsfrist gemäß den im Preismodell festgelegten Bedingungen kündigen. Der Anbieter kann den Vertrag bei schwerwiegendem Verstoß gegen diese AGB ebenfalls kündigen.

3.3 Der Anbieter ist berechtigt, den Vertrag mit dem Kunden jederzeit zu beenden, insbesondere im Falle der Einstellung des SaaS-Dienstes. Eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Vertrags bis zum Ende des jeweils gebuchten Preismodells oder Servicelevels (siehe Abschnitt 4) besteht nicht. Sofern möglich, erfolgt eine anteilige Erstattung bereits geleisteter Zahlungen entsprechend dem Verhältnis zwischen der bereits in Anspruch genommenen Dienstleistung und der verbleibenden Laufzeit.

4. Preise und Zahlung

4.1 Die Preise für die Nutzung des SaaS-Dienstes des Anbieters richten sich nach den jeweiligen Preismodellen, die auf der Webseite des Anbieters veröffentlicht sind. Zahlungen sind im Voraus zu leisten.

4.2 Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Preise während der Vertragslaufzeit anzupassen. Preiserhöhungen werden dem Kunden mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten mitgeteilt.

5. Pflichten des Nutzers

5.1 Der Kunde ist verpflichtet, eine ordnungsgemäße und vollständige Installation der „railhq.io - Gateway“-Software durchzuführen und sicherzustellen, dass die von ihm genutzte Hardware und Softwareumgebung kompatibel ist.

5.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Software nur auf den Systemumgebungen und unter den Bedingungen zu verwenden, die in der Dokumentation des Anbieters beschrieben sind.

5.3 Der Kunde ist dafür verantwortlich, eine funktionsfähige Infrastruktur bereitzustellen, die für den Dienst notwendig ist, wie eine zuverlässige Internetverbindung mit der erforderlichen Kapazität und Bandbreite. Erhöhte Latenzen, wie z. B. durch WLAN-Verbindungen, sind vom Kunden zu lösen bzw. zu optimieren.

5.4 Der Anbieter bietet die Möglichkeit, benutzerdefinierte Daten einzubringen, z. B. die Bereitstellung von Lokomotivabbildungen zur Nutzung in der Steuerungssoftware. Der Kunde ist verpflichtet, ausschließlich lizenzrechtlich frei nutzbare Materialien zu verwenden. Dies gilt für alle vom Kunden bereitgestellten Informationen, Daten und

Materialien. Der Anbieter behält sich das Recht vor, etwaige Regressanforderungen von Dritten an den Kunden weiterzugeben. Der Kunde übernimmt hierfür die volle Haftung.

5.5 Die Software ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Nutzung im gewerblichen Umfeld, durch Vereine oder öffentliche Einrichtungen ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Anbieters gestattet. Jegliche Haftung des Anbieters für Schäden, die aus einer nicht genehmigten, gewerblichen oder institutionellen Nutzung resultieren, ist ausgeschlossen.

6. Änderungen der Leistung

6.1 Der Anbieter ist berechtigt, die vereinbarten Leistungen an den jeweiligen erprobten und eingeführten Stand der Technik anzupassen. Diese Anpassungen beinhalten:

sicherheitstechnisch und/oder rechtlich notwendige Änderungen, Ergänzungen und Erweiterungen an Leistungen;

Änderungen gemäß einer allgemein geltenden Entwicklungs-Roadmap, die geringfügigen Einfluss auf Arbeitsabläufe beim Kunden haben.

6.2 Sollte eine Änderung erheblichen Einfluss auf die Arbeitsabläufe des Kunden haben, wird der Anbieter den Kunden vorab informieren. Der Kunde hat das Recht, gegen die Änderung zu widersprechen.

7. Haftung

7.1 Der Anbieter haftet nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurden. Eine Haftung für indirekte Schäden oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.

7.2 Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die Funktionsfähigkeit der verwendeten Modelleisenbahnhardware, die vom Nutzer genutzt wird.

7.3 Der Kunde ist in der Beweispflicht für Schäden und muss diese durch entsprechende und nachvollziehbare Handlungsanweisungen bzw. Nachvollziehbarkeit beweisen.

7.4 Der Anbieter übernimmt keine Verantwortung für Infrastruktur- oder Internetproviderprobleme/-störungen und auch nicht für Kommunikationsstörungen im Internet. Stromausfälle und deren Auswirkungen auf die Kommunikation liegen nicht in der Verantwortung des Anbieters.

8. Datenschutz und Sicherheit

8.1 Der Anbieter verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten des Kunden gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu verarbeiten und zu schützen.

8.2 Der Kunde ist verpflichtet, sicherzustellen, dass alle von ihm übermittelten Daten korrekt und aktuell sind.

9. Schlussbestimmungen

9.1 Der Anbieter behält sich das Recht vor, die AGB zu ändern, um sie an Entwicklungen anzupassen, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren.

9.2 Auf die gesamte Vertragsbeziehung der Parteien findet ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

10. Dienstschließungen

Es kann zu vorübergehenden Dienstschließungen kommen. Dies betrifft unter anderem Wartungsarbeiten. Diese Zeiten werden vorab angekündigt.

11. Änderungen der AGB

11.1 Der Anbieter ist berechtigt, die AGB zu ändern, wenn dies zur Anpassung an Entwicklungen notwendig ist, die (i) bei Zustandekommen des Vertrags nicht vorhersehbar waren und (ii) die der Anbieter nicht beeinflussen kann.

11.2 Änderungen der AGB werden dem Kunden mit einer Frist von mindestens acht Wochen mitgeteilt. Der Kunde hat das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen, wenn die Änderung nicht ausschließlich zu seinen Gunsten ist.